Schlachtensee Stahl & Form GmbH

10.04.2026 | Geschäftszeichen BZ-NR-01

# Rangrücktritt und Durchsetzungssperre

Die Waldhafen Vermögensverwaltung GmbH ist alleinige Gesellschafterin. Sie tritt mit dem Rückgewähranspruch über 185.000 EUR einschließlich sämtlicher Zinsen und Nebenforderungen im eröffneten Insolvenzverfahren gemäß § 39 Abs. 2 InsO hinter sämtliche in § 39 Abs. 1 Nr. 1–5 InsO genannten Forderungen zurück.

Auch vor Eröffnung kann die Gläubigerin Zahlung nur aus einem künftigen Jahresüberschuss, einem Liquidationsüberschuss oder sonstigem freien Vermögen verlangen, das nach Befriedigung der sonstigen Gläubiger verbleibt. Die Forderung darf bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung und auch dann nicht durchgesetzt oder bedient werden, wenn Zahlung einen solchen Zustand auslösen oder vertiefen würde. Aufrechnung und sonstige Befriedigung sind im selben Umfang ausgeschlossen.

Die Vereinbarung ist beiderseits unterzeichnet. Solange die Durchsetzungssperre greift, kann sie nicht zulasten der anderen Gläubiger aufgehoben werden.

Nora Villbrandt und Juno Bern von Hallern